



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
PARECER DO COMITÊ DE TERMO DE COMPROMISSO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI
19957.005978/2020-49
SUMÁRIO

PROPONENTE:

BTG PACTUAL HOLDING S.A.

ACUSAÇÃO:

Não ter informado ao mercado negociações relevantes com a PPLA Participations LTD, em BDRS classes A e B, que ultrapassaram (i) 15% de participação, em 21.11.2017, (ii) 20%, em 07.03.2018, (iii) 25%, em 23.04.2018, e (iv) 30%, em 04.06.2018, em infração ao art. 12 da Instrução CVM nº 358/2002^[1].

PROPOSTA:

Pagar à CVM, em parcela única, o valor de R\$ 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais).

PARECER DA PFE:

SEM ÓBICE

PARECER DO COMITÊ:

ACEITAÇÃO

PARECER DO COMITÊ DE TERMO DE COMPROMISSO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI
19957.005978/2020-49
PARECER TÉCNICO

1. Trata-se de proposta de Termo de Compromisso apresentada por **BTG PACTUAL HOLDING S.A.** (doravante denominada "BTG PACTUAL"), na qualidade de acionista da PPLA Participations LTD (doravante denominada "PPLA"), no âmbito do Processo Administrativo Sancionador^[2] ("PAS") instaurado pela

Superintendência de Relações com Empresas ("SEP"), no qual não há outro acusado.

DA ORIGEM^[3]

2. O presente termo de acusação originou-se^[4] da averiguação de eventual infração ao disposto no art. 12 da Instrução CVM nº 358/02 ("ICVM 358") pelo BTG PACTUAL, por ter deixado de informar negociações relevantes com *Brazilian Depositary Receipts* Patrocinados^[5] ("BDRS") da PPLA, classes A e B, no período entre 07.05.2018 e 10.01.2019.

DOS FATOS

3. A SEP identificou, por meio dos Formulários de Referência divulgados pela PPLA, entre os anos de 2017 e 2018, aumentos na participação acionária da BTG PACTUAL nas BDRS, classes A e B, daquela Companhia, uma vez que o percentual (i) era de 12% até 07.05.2018; (ii) passou para 29,7%, em 30.05.2018; e (iii) alcançou 35,2%, em 16.07.2018.

4. Embora em 16.07.2018 tenha sido divulgado comunicado ao mercado, informando sobre o fato de a participação da PROPONENTE ter atingido mais de 35%, a Área Técnica não observou a divulgação, via sistema empresas.net, dos aumentos de participação referentes aos cruzamentos dos limiares de 15%, 20%, 25% e 30%.

5. Ao responder questionamento realizado pela SEP sobre o eventual descumprimento do art. 12 da ICVM 358, a ACUSADA apresentou manifestações em 10.05.2019 e 28.05.2019, alegando principalmente que:

(i) conforme Formulários de Referência, teria atingido participação em BDRS classes A e B da PPLA superior a (a) 15%, em 21.11.2017; (b) 20%, em 07.03.2018; (c) 25%, em 23.04.2018; e (d) 30%, em 04.06.2018;

(ii) a PPLA teria informado, de forma tempestiva, em seu Formulário de Referência, em 30.05.2018, que a BTG PACTUAL detinha 29,73% de seus BDRS classes A e B;

(iii) teria comunicado tempestivamente à PPLA que teria atingido 35,1% dos seus BDRS classes A e B, conforme exposto no comunicado ao mercado de 16.07.2018; e

(iv) poderiam ter ocorrido "*potenciais erros operacionais pontuais*" em razão de operações realizadas com BDRS e do sistema então utilizado.

DA MANIFESTAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA

6. De acordo com a SEP:

(i) verificou-se que não houve comunicação da BTG PACTUAL, quando excedeu os limiares de 15%, 20%, 25% e 30% de participação em BDRS da PPLA, ocorridas entre 21.11.2017 e 04.06.2018;

(ii) os referidos aumentos de participação acionária não constaram do campo 15.1/2 dos formulários de referência da PPLA;

(iii) no período entre 18.09.2017 e 07.05.2018, em que a participação da PROPONENTE ultrapassou 15%, 20% e 25%, a PPLA não reapresentou

nenhuma versão do Formulário de Referência; e

(iv) a ACUSADA não apresentou documentação comprobatória referente a eventual comunicação à PPLA, tendo, além disso, reconhecido potenciais problemas operacionais no envio dessas informações.

7. Por fim, a Área Técnica concluiu que a BTG PACTUAL foi a única responsável pela falta de divulgação das referidas informações, tendo, dessa forma, infringido o disposto no art. 12 da ICVM 358, em relação à ultrapassagem dos seguintes limiares de participação em BDRS da PPLA, classes A e B:

- (i) 15%, em 21.11.2017;
- (ii) 20%, em 07.03.2018;
- (iii) 25%, em 23.04.2018; e
- (iv) 30%, em 04.06.2018.

DA RESPONSABILIZAÇÃO

8. Ante o exposto, a SEP propôs a responsabilização de BTG PACTUAL HOLDING S.A., na qualidade de acionista da PPLA Participations LTD, por infração ao disposto no art. 12 da Instrução CVM nº 358/2002.

DA PRIMEIRA PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COMPROMISSO

9. Em 28.05.2019, a PROPONENTE apresentou proposta para celebração de Termo de Compromisso^[6], antes da lavratura do Termo de Acusação, na qual propôs pagar à CVM o valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a título de ressarcimento de danos difusos.

DA PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA — PFE/CVM

10. Em razão do disposto na Deliberação CVM nº 390/01 (art. 7º, §5º), conforme PARECER nº 00089/2019/GJU - 2/PFE-CVM/PGF/AGU e respectivos Despachos, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM – PFE/CVM apreciou os aspectos legais da proposta de Termo de Compromisso, **tendo se manifestado no sentido de não haver óbice à celebração do Termo de Compromisso**, tendo destacado que “ausência de divulgação de fato relevante causa dano difuso ao mercado” e “o juízo de conveniência e oportunidade quanto ao recebimento do valor proposto para efetiva prevenção a novos ilícitos pertence à Administração”.

11. Em relação aos incisos I e II do §5º do art. 11 da Lei nº 6.385/76, a PFE apontou que:

“ (...) cabe dizer que o fato imputado é certo e determinado. Ademais, no âmbito da Autarquia, entende-se que ‘sempre que as irregularidades imputadas tiverem ocorrido em momento anterior e não se tratar de ilícito de natureza continuada, ou não houver nos autos quaisquer indicativos de continuidade das práticas apontadas como irregulares, considerar-se-á cumprido o requisito legal, na exata medida em que não é possível cessar o que já não existe’^(...). Assim, está atendida a exigência legal.

(...) a ausência de informação causa necessariamente prejuízo ao mercado diante das exigências do *full disclosure* e da hipótese da eficiência máxima do mercado, a qual pressupõe a ampla e irrestrita publicação dos fatos relevantes acerca das sociedades, agentes e ativos. Por se tratar de dano difuso, caberá ao (...) Comitê de Termo de Compromisso avaliar a idoneidade do montante proposto para a efetiva prevenção a novos ilícitos (...)” (*grifado no original*)

DA PRIMEIRA DELIBERAÇÃO DO COMITÊ DE TERMO DE COMPROMISSO

12. O Comitê de Termo de Compromisso (“CTC” ou “Comitê”), em reunião realizada em 06.08.2019^[7], tendo em vista (i) o nível de visibilidade que se tinha do caso e dos seus efeitos no âmbito do mercado como um todo, à época; (ii) o que constava da análise da área técnica no tocante à gravidade, em tese, da conduta de que se trata, que envolveria possível descumprimento reiterado de dispositivo da ICVM 358; e (iii) a existência de outros processos, ainda em fase de apuração, relacionados com os fatos apurados no caso sob análise (Processos Administrativos CVM 19957.009969/2018-11, 19957.009240/2018-36 e 19957.004932/2019-79), entendeu ser inconveniente e inoportuno, em especial no estágio em que se encontravam as apurações na CVM, a celebração de Termo de Compromisso, tendo deliberado então por opinar pela rejeição da proposta no caso.

DA PRIMEIRA DECISÃO DO COLEGIADO DA CVM

13. Em deliberação de 08.10.2019, o Colegiado, por unanimidade, acompanhando o parecer do Comitê, deliberou por REJEITAR a proposta de Termo de Compromisso apresentada por BTG PACTUAL HOLDING S.A. (informação disponível em

http://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2019/20191008_R1/20191008_D1567.html).

DA SEGUNDA PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COMPROMISSO

14. Em 25.10.2019, a PROPONENTE apresentou, antes da lavratura do Termo de Acusação, nova proposta para celebração de Termo de Compromisso, em conjunto com a PPLA, investigada em outro processo administrativo^[8], na qual reiterou sua proposta anterior, no sentido de pagar à CVM o valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a título de ressarcimento de danos difusos, o que entende ser “*compatível com precedentes da autarquia*”.

DA SEGUNDA MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA - PFE/CVM

15. Em razão do disposto na Instrução CVM nº 607/19 (art. 83), a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM – PFE/CVM apreciou, à luz do disposto no art. 11, §5º, incisos I e II, da Lei nº 6.385/76, os aspectos legais da proposta conjunta de Termo de Compromisso apresentada, **tendo se manifestado no sentido de haver óbice jurídico na proposta**, considerando o previsto no §2º do art. 44 da Instrução CVM nº 480/09, “*em razão desta não haver sido formulada pelo (...) representante legal*” da PPLA, conforme se depreende dos Pareceres Nº

00208/2019/GJU - 1/PFE-CVM/PGF/AGU ("Parecer Nº 208") e Nº 00209/2019/GJU - 1/PFE-CVM/PGF/AGU ("Parecer Nº 209") e seus despachos relativos, respectivamente, ao PA CVM 19957.010383/2018-91 e ao PA CVM 19957.004932/2019-79.

16. Em relação aos requisitos constantes dos incisos I (cessação da prática) e II (correção das irregularidades), a PFE/CVM destacou, no PARECER nº 00089/2019/GJU - 2/PFE-CVM/PGF/AGU e respectivos Despachos, ao qual fez remissão no Parecer Nº 208 e no Parecer Nº 209, que:

"(...) cabe dizer que o artigo 11, §5º, da Lei nº 6.385, de 07.12.1976, admite que a Comissão de Valores Mobiliários, se o interesse público permitir, celebre termo de compromisso em qualquer fase do procedimento administrativo instaurado para investigar infrações da legislação aplicável ao mercado de valores mobiliários. Admite-se, portanto, a celebração em fase pré-sancionadora, como acontece nos presentes autos. (...)

(...)

(...) cabe dizer que **o fato imputado é certo e determinado**. Ademais, no âmbito da Autarquia, entende-se que *'sempre que as irregularidades imputadas tiverem ocorrido em momento anterior e não se tratar de ilícito de natureza continuada, ou não houver nos autos quaisquer indicativos de continuidade das práticas apontadas como irregulares, considerar-se-á cumprido o requisito legal, na exata medida em que não é possível cessar o que já não existe'*(...). Assim, está atendida a exigência legal.

(...) a ausência de informação causa necessariamente prejuízo ao mercado diante das exigências do *full disclosure* e da hipótese da eficiência máxima do mercado, a qual pressupõe a ampla e irrestrita publicação dos fatos relevantes acerca das sociedades, agentes e ativos. **Por se tratar de dano difuso, caberá ao (...) Comitê de Termo de Compromisso avaliar a idoneidade do montante proposto para a efetiva prevenção a novos ilícitos (...)** (*grifos constam do original*) (**grifado**)

17. Além disso, a PFE também destacou em sua manifestação que:

"(...) no que se refere ao NUP **19957.010383/2018-91**, embora a apuração tenha por objeto informações que não teriam sido divulgadas a tempo e modo adequado pela PPLA, **a responsabilidade pela prestação de tais informações é do Diretor de Relações com Investidores**, conforme disposto no art. 45 da Instrução CVM nº 480/09(...) c/c art. 3º da Instrução CVM nº 358/02(...), **sem embargo de eventual responsabilidade do emissor**, do controlador e de outros administradores do emissor." (**grifado**)

DA PRIMEIRA NEGOCIAÇÃO DAS PROPOSTAS DE TERMO DE COMPROMISSO

18. O Comitê de Termo de Compromisso, em reunião realizada em 04.02.2020 [\[9\]](#), ao analisar a proposta de Termo de Compromisso apresentada no âmbito do processo em tela, tendo em vista: (a) o disposto no art. 83 c/c o art. 86, *caput*, da Instrução CVM nº 607/19; (b) o estágio em que o processo se encontra (fase pré-sancionadora); e (c) o fato de a Autarquia já ter celebrado Termos de Compromisso em casos de infração ao artigo 12, *caput*, §§ 1º e 4º, da Instrução CVM nº 358/2002, bem como de prestação de informação inadequada em relação a partes relacionadas, entendeu que seria possível discutir a viabilidade de iniciar fase de negociação para eventual ajuste voltado ao encerramento antecipado do caso em tela. Assim, consoante faculta o disposto no art. 83, §4º, da Instrução CVM nº 607/19, o CTC decidiu negociar as condições da proposta apresentada.

19. Assim, e considerando o óbice levantado pela Procuradoria Federal Especializada junto à CVM – PFE/CVM, nos Pareceres Nº 00208/2019/GJU - 1/PFECVM/PGF/AGU e Nº 00209/2019/GJU - 1/PFE-CVM/PGF/AGU e respectivos despachos, ao apreciar os aspectos legais da proposta apresentada, o Comitê entendeu que os proponentes deveriam envidar esforços para suprir o óbice apontado pela PFE/CVM, e que somente após tal suprimento o Comitê deveria deliberar sobre os termos da negociação propriamente dita, tendo concedido prazo até o dia 21.02.2020 para que os proponentes se manifestassem.

20. Tempestivamente, os proponentes apresentaram petição, na qual alegaram, em síntese, o seguinte:

(i) o interesse da BTG PACTUAL em celebrar termo de compromisso em razão dos *“inúmeros inconvenientes práticos que a existência de eventual processo pode trazer”*;

(ii) não haver óbice para a celebração de termo de compromisso, tendo em vista a conclusão da PFE/CVM no sentido de que os requisitos para a celebração do ajuste haviam sido cumpridos e que o único óbice se referia à não apresentação de proposta de Termo de Compromisso pelo representante de uma das proponentes;

(iii) a conduta objeto do pretendido ajuste *“foi pontual e não continuada no tempo, bem como houve aprimoramento dos respectivos controles internos e procedimentos de disclosure”*;

(iv) não existirem *“infrações ligadas à prática de lavagem de dinheiro”*;

(v) economia processual em eventual celebração de ajuste; e

(vi) boa-fé e antecedentes dos proponentes e do referido representante.

21. Além disso, a BTG PACTUAL reiterou seu interesse em pagar à CVM o valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), o que, no seu entender, estaria em consonância com o tratamento dado pela CVM aos seguintes casos anteriores:

“o Processo Administrativo CVM no RJ2012/4235 (envolvendo BDRs e também em fase pré-sancionadora), o Processo Administrativo Sancionador CVM No RJ 2014/10859 (também com BDRs envolvendo mais de uma comunicação nos termos da Instrução CVM 358, porém em fase já sancionatória) e o Processo Administrativo CVM SEI no 19957.011050/2017-06 (mais recente, envolvendo ações locais em fase pré-sancionatória).”

22. Por sua vez, a outra proponente também reiterou sua proposta, tendo seu representante apresentado proposta para celebração de ajuste.

DA SEGUNDA DELIBERAÇÃO DO COMITÊ DE TERMO DE COMPROMISSO

23. Em reunião realizada em 31.03.2020^[10], e devido ao fato de (i) a SEP ter informado ao Comitê que outros processos sobre a mesma questão envolvendo a BTG PACTUAL continuavam sendo recebidos pela área (processos relacionados com a não divulgação ao mercado dos aumentos sucessivos de participação da BTG PACTUAL na PPLA e com a não divulgação de forma tempestiva e adequada, de Fato Relevante sobre a operação que gerou grande diluição da participação dos detentores de BDRs); (ii) a SMI ter afirmado que a área também estava analisando assunto relacionado com o que consta desses processos; (iii) tratar-se de processos ainda em fase pré-sancionadora e ainda com pouca visibilidade do ocorrido como um todo para as áreas técnicas envolvidas, inclusive por se tratar de companhias estrangeiras; e (iv) a possibilidade de o ilícito em tese de que se cuida estar inserido em contexto mais amplo, o Comitê entendeu que não seria conveniente nem oportuno, ao menos no momento, o uso do Termo de Compromisso para a solução do caso, tendo deliberado então por opinar pela rejeição das propostas em tela.

DA SEGUNDA DECISÃO DO COLEGIADO DA CVM

24. Em deliberação de 02.06.2020, o Colegiado, por unanimidade, acompanhando o parecer do Comitê, deliberou por REJEITAR a proposta conjunta de Termo de Compromisso apresentada por BTG PACTUAL HOLDING S.A. e outros (informação disponível em http://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2020/20200602_R1/20200602_D1567.html).

DA NOVA PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COMPROMISSO

25. Devidamente citada, BTG PACTUAL apresentou defesa (em 15.01.2021) e proposta para celebração de Termo de Compromisso (em 12.02.2021), para pagamento à CVM, em parcela única, do valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), tendo ainda alegado que:

(i) a ausência de informação teria sido ocasionada por falha operacional no sistema de contabilização de participação societária da PROPONENTE, o qual teria sido regularizado; e

(ii) teria agido de boa-fé, conforme poderia ser comprovado por ocasião da alienação de sua participação na PPLA em que teria *“realizado todas as comunicações referentes às diminuições de participação exigidas pelo art. 12 da ICVM 358”*.

26. Em relação às propostas apresentadas anteriormente, BTG PACTUAL pontua que a (i) situação se diferencia em razão de o valor oferecido ser *“consideravelmente majorado”*; e (ii) a fase processual, uma vez que *“foi encerrada a fase de instrução do processo e delimitada uma acusação específica no presente PAS”*, evidenciaria que não mais subsistiriam *“as justificativas apresentadas pelo Colegiado para não celebração de termo de compromisso”*.

DA TERCEIRA MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA - PFE/CVM

27. Em razão do disposto na Instrução CVM nº 607/2019 (art. 83), e conforme

PARECER n. 00051/2021/GJU - 1/PFE-CVM/PGF/AGU e respectivos Despachos, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM – PFE/CVM apreciou os aspectos legais da proposta de Termo de Compromisso, tendo **opinado pela inexistência de óbice** à celebração de Termo de Compromisso.

28. Com relação ao requisito constante do inciso I (cessação da prática), a PFE/CVM destacou, em resumo, que:

“(...) verifica-se que a conduta apontada como violadora foi realizada em período certo e determinado, inexistindo indícios de prática continuada.

*(...) o entendimento desta Casa no sentido de que, se ‘as irregularidades imputadas tiverem ocorrido em momento anterior e não se tratar de ilícito de natureza continuada, ou não houver nos autos quaisquer indicativos de continuidade das práticas apontadas como irregulares, considerar-se-á cumprido o requisito legal, na exata medida em que não é possível cessar o que já não existe’. **Pode-se considerar, portanto, que houve cessação da prática ilícita, atendido assim o requisito do inciso I, do § 5º, do artigo 11 da Lei nº 6.385/1976”.***
(grifado no original) (grifado)

29. Quanto ao requisito constante do inciso II (correção das irregularidades), a PFE/CVM entendeu que:

“No tocante ao requisito previsto no inciso II, do § 5º, do artigo 11 da Lei nº 6.385/1976, a proposta em análise contempla o pagamento de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Sobre o tema, cumpre ressaltar, na linha do despacho ao PARECER n. 00058/2015/GJU-2/PFECVM/PGF/AGU (NUP 19957.001313/2015-07) que, *“como regra geral, não cabe à PFE-CVM analisar a suficiência dos valores apresentados na proposta, salvo quando manifestamente desproporcionais às irregularidades apontadas, com evidente prejuízo às finalidades preventiva e educativa que devem ser observadas na resposta regulatória para a prática de infrações, seja ela consensual ou imperativa”.*

Assim, via de regra, **a suficiência do valor oferecido, bem como a adequação da proposta formulada estará sujeita à análise de conveniência e oportunidade a ser realizada pelo Comitê de Termo de Compromisso (...).**

(...) embora na espécie não tenha sido indicada a ocorrência de prejuízos mensuráveis, com possível identificação dos investidores lesados, a demonstração da ausência de informação in casu denota a incontestável ocorrência de danos difusos ao mercado. (...)” *(grifado no original) (grifado)*

DA NEGOCIAÇÃO DA NOVA PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO

30. O Comitê de Termo de Compromisso (“CTC” ou “Comitê”), em reunião realizada em 22.06.2021^[11], ao analisar a proposta de Termo de Compromisso apresentada, tendo em vista: (a) o disposto no art. 83 c/c o art. 86, *caput*, da ICVM 607^[12]; e (b) o fato de a Autarquia já ter celebrado Termos de Compromisso em casos de possível infração decorrente do disposto no art. 12 da ICVM 358, como, por exemplo, no PAS CVM 19957.003224/2019-11 (decisão do Colegiado em 12.05.2020, disponível em http://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2020/20200512_R1/20200512_D1801.html)^[13], entendeu que seria possível discutir a viabilidade de um ajuste para o encerramento antecipado do caso em tela. Assim, consoante faculta o disposto no art. 83, §4º, da ICVM 607, o Comitê decidiu negociar as condições da proposta apresentada.

31. Nesse sentido, e tendo em vista, notadamente: (a) o disposto no art. 83 c/c o art. 86, *caput*, da ICVM 607; (b) o histórico da PROPONENTE^[14], que não figura em outro PAS instaurado pela CVM; (c) o fato de a conduta ter sido praticada após a entrada em vigor da Lei nº 13.506, de 13.11.2017; e (d) o fato de a Autarquia já ter celebrado Termos de Compromisso em casos de possível infração ao disposto no artigo 12 da ICVM 358, conforme acima recordado, o Comitê decidiu sugerir adequação da proposta apresentada, com a assunção de obrigação pecuniária, em parcela única, no valor total de R\$ 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais), montante que, no caso concreto, entendeu que seria a contrapartida adequada e suficiente para desestimular práticas semelhantes, em atendimento à finalidade preventiva do instituto de que se cuida, inclusive por ter a CVM, entre os seus objetivos legais, a promoção da expansão e do funcionamento eficiente do mercado de capitais (art. 4º da Lei nº 6.385/76), que está entre os interesses difusos e coletivos no âmbito de tal mercado.

32. Cumpre esclarecer que o valor proposto teve como base valores negociados anteriormente pelo Colegiado da CVM em caso similar (PAS CVM 19957.003224/2019-11^[15]), considerando-se, adicionalmente, o valor da moeda no tempo decorrido entre a decisão no mencionado caso^[16] e a presente reunião do CTC. Desse modo, o Comitê deliberou por negociar o valor de R\$ 165.000,00 para cada comunicado não realizado.

33. Tempestivamente, em 06.07.2021, a PROPONENTE manifestou sua concordância com os termos da contraproposta do Comitê.

DA DELIBERAÇÃO FINAL DO COMITÊ DE TERMO DE COMPROMISSO

34. O art. 86 da ICVM 607 estabelece, além da oportunidade e da conveniência, outros critérios a serem considerados quando da apreciação de propostas de termo de compromisso, tais como a natureza e a gravidade das infrações objeto do processo, os antecedentes^[17] dos acusados e a efetiva possibilidade de punição no caso concreto.

35. Nesse tocante, há que se esclarecer que a análise do Comitê é pautada pelas grandes circunstâncias que cercam o caso, não lhe competindo apreciar o mérito e os argumentos próprios de defesa, sob pena de convolar-se o instituto de Termo de Compromisso em verdadeiro julgamento antecipado. Em linha com orientação do Colegiado, as propostas de termo de compromisso devem contemplar obrigação que venha a surtir importante e visível efeito paradigmático junto aos participantes do mercado de valores mobiliários, desestimulando práticas semelhantes.

36. À luz do acima exposto, e após êxito em fundamentada negociação empreendida, por meio de deliberação ocorrida em 13.07.2021^[18], os membros do Comitê se manifestaram no sentido de que o encerramento do presente caso por meio de celebração de Termo de Compromisso, com obrigação pecuniária, em parcela única, junto à CVM no valor de **R\$ 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais)** para **BTG PACTUAL HOLDING S.A.**, seria a contrapartida adequada e suficiente para desestimular práticas semelhantes, em atendimento à finalidade preventiva do instituto de que se cuida, inclusive por ter a CVM, entre os seus objetivos legais, a promoção da expansão e do funcionamento eficiente do mercado de capitais (art. 4º da Lei nº 6.385/76), que está entre os interesses difusos e coletivos no âmbito de tal mercado.

CONCLUSÃO

37. Em razão do acima exposto, o Comitê, por meio de deliberação ocorrida em 13.07.2021^[19], decidiu propor ao Colegiado da CVM a **ACEITAÇÃO** da proposta de Termo de Compromisso apresentada por **BTG PACTUAL HOLDING S.A.**, sugerindo a designação Superintendência Administrativo-Financeira para o atesto do cumprimento da obrigação pecuniária assumida.

Parecer Técnico finalizado em 31.08.2021.

^[1] Art. 12. Os acionistas controladores, diretos ou indiretos, e os acionistas que elegerem membros do conselho de administração ou do conselho fiscal, bem como qualquer pessoa natural ou jurídica, ou grupo de pessoas, agindo em conjunto ou representando um mesmo interesse, que realizarem negociações relevantes deverão enviar à companhia as seguintes informações:

I - nome e qualificação, indicando o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas;

II - objetivo da participação e quantidade visada, contendo, se for o caso, declaração de que os negócios não objetivam alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da sociedade;

III - número de ações e de outros valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos referenciados em tais ações, sejam de liquidação física ou financeira, explicitando a quantidade, a classe e a espécie das ações referenciadas;

^[2] CVM SEI 19957.005978/2020-49.

^[3] As informações apresentadas nesse Parecer Técnico, em cada seção, até o capítulo denominado “Da Responsabilização”, correspondem a relato resumido do que consta da peça acusatória do caso.

^[4] Processo Administrativo CVM 19957.010383/2018-91.

^[5] “Os Brazilian Depositary Receipts Patrocinados (BDRS) são valores mobiliários emitidos no Brasil, que possuem como lastro ativos, geralmente ações, emitidos no Exterior.” (Fonte: http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/brazilian-depositary-receipts-BDRss-patrocinados-niveis-i-ii-e-iii.htm)

^[6] No âmbito do Processo Administrativo CVM 19957.010383/2018-91, que

originou o presente PAS.

[7] Deliberado pelos membros titulares da SGE, SNC, SMI, SPS e SFI.

[8] Processo Administrativo CVM SEI 19957.004932/2019-79, que deu origem ao PAS CVM SEI 19957.007123/2020-52.

[9] Deliberado pelos membros titulares da SGE, SFI (atual SSR), SMI e SNC e pelo assistente da SPS.

[10] Deliberado pelos membros titulares da SGE, SMI, SNC, SSR e SPS.

[11] Deliberado pelos membros titulares da SGE, SPS, SSR e SNC e pelo substituto da SMI.

[12] Art. 83. Ouvida a PFE sobre a legalidade da proposta de termo de compromisso, a Superintendência Geral submeterá a proposta de termo de compromisso ao Comitê de Termo de Compromisso, que deverá apresentar parecer sobre a oportunidade e a conveniência na celebração do compromisso, e a adequação da proposta formulada pelo acusado ou investigado, propondo ao Colegiado sua aceitação ou rejeição, tendo em vista os critérios estabelecidos no art. 86.

Art. 86. Na deliberação da proposta, o Colegiado considerará, dentre outros elementos, a oportunidade e a conveniência na celebração do compromisso, a natureza e a gravidade das infrações objeto do processo, os antecedentes dos acusados ou investigados ou a colaboração de boa-fé destes, e a efetiva possibilidade de punição, no caso concreto.

[13] No caso concreto, SEP propôs a responsabilização de 6 Fundos de Investimento e da respectiva gestora por inconsistência na divulgação de informações nos comunicados ao, em infração ao disposto no inciso III, do artigo 12 da ICVM 358 e III, do artigo 12 da ICVM 358 c/c o artigo 19 da ICVM nº 558/15, respectivamente. No caso, foi aprovada proposta de TC em que a gestora se comprometeu a pagar à CVM o valor de R\$ 675 mil, 3 Fundos o valor de R\$ 15 mil e 3 Fundos, R\$ 10 mil cada, em parcela única, para indenização de danos difusos ao mercado.

[14] BTG PACTUAL HOLDING S.A não consta como acusado em outros processos sancionadores instaurados pela CVM. (Fonte: Sistema de Inquérito - INQ. Último acesso em 31.08.2021)

[15] Vide Nota Explicativa ("N.E.") 11.

[16] Decisão do Colegiado em 12.05.2020, disponível em http://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2020/20200512_R1/20200512_D1801.html.

[17] Vide N.E. 12.

[18] Deliberado pelos membros titulares da SGE, SPS, SSR, SMI e SNC.

[19] Vide N.E. 16.



Documento assinado eletronicamente por **Francisco José Bastos Santos, Superintendente**, em 13/09/2021, às 23:19, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Pinheiro dos Santos, Superintendente Geral**, em 14/09/2021, às 00:19, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Guilherme de Paula**



Aguiar, Superintendente, em 14/09/2021, às 09:38, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto Gonçalves Ferreira, Superintendente**, em 14/09/2021, às 09:57, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Vera Lucia Simões Alves Pereira de Souza, Superintendente**, em 14/09/2021, às 16:01, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1345336** e o código CRC **CEABF485**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1345336** and the "Código CRC" **CEABF485**.*
